



בס"ד, ו' אייר, תשפ"ה

4 מאי, 2025

כתב מינוי

ועדה לבחינת פסיקת מזונות ילדים בבתי הדין הרבניים

הנה ידוע כי בתי הדין הרבניים פוסקים מקדמת דנא בתביעות למזונות ילדים, הן במסגרת כריכת ענין מזונות ילדים בתביעת גירושין, והן כתביעת מזונות בפני עצמה אשר הובאה לפני בית הדין, בגדרי סמכותו. כאשר שיעור גובה דמי המזונות שפוסק בית הדין עבור ילדים הינו מבוסס על דין תורה, תקנות חז"ל, ש"ס ופוסקים, שלחן ערוך ונושאי כליו, ספרי השו"ת, כולל תקנת הרבנות הראשית לישראל משנת התש"ד, ועל פי החלטות מועצת הרבנות הראשית ופסקי הדין של בתי הדין הרבניים.

והנ עתה לאור המורכבות העולה בסוגיית מזונות הילדים על כלל היבטיה והשלכותיה, ולנוכח הפולמוס ההלכתי, הציבורי, החוקתי והמשפטי, בגדרי חיוב מזונות הילדים, היקפם וכל המסתעף, ובפרט לנוכח התמורות בדרכי החיים והשינויים החברתיים המשתקפים בשנים האחרונות בכל הכרוך באופיו ובאופן ובצורת התנהלותו של התא המשפחתי (כלכלה, חינוך, בריאות, עבודת בני זוג, נשיאה בעול הפרנסה, העול הכלכלי וכו'), אשר על כן רואה אני צורך למנות וועדה מקצועית שתבחן באופן יסודי ומקיף את סוגיית מזונות הילדים על כלל היבטיה - ההלכתיים, המשפטיים, הציבוריים וכו' ע"פ דין תורה - (בהתייחס לכלל הנתונים והפרמטרים הרלוונטיים, כגון אופן בדיקת צרכי הילדים ועלותם, בחינת סוגיית גובה הכנסות ההורים, סוגיית האחריות ההורית וזמני השהות ועוד). הוועדה תעביר אלי עד ערב ראש השנה התשפ"ו את מסקנותיה והמלצותיה המפורטות בנידון, בראי שלומם, חוסנם, רווחתם, טובתם ומילוי כלל צרכיהם של ילדי ישראל שיחיו נ"י.

המלצות הוועדה יובאו לדיון בפני מועצת הרבנות הראשית לישראל וחבר דייני בית הדין הרבני הגדול. כאשר להחלטות שיתקבלו ינתן תוקף הלכתי בדומה לתקנת הרבנות הראשית משנת התש"ד.

שמות חברי הוועדה:

- א. הג"ר יצחק אלמליח - מלפנים חבר ביה"ד הגדול
- ב. הג"ר בנימין בארי - מלפנים חבר ביה"ד הגדול
- ג. הג"ר ניסים בן שמעון - מלפנים ראב"ד תל אביב
- ד. הג"ר נחום גורטלר - מלפנים אב"ד רחובות
- ה. הג"ר אליהו רפאל היישריק - מלפנים חבר ביה"ד הגדול
- ו. הג"ר ציון לוז - חבר ביה"ד הגדול
- ז. הג"ר ישראל מאיר יונה - יו"ר הוועדה

מרכז הוועדה: הג"ר מאיר פרימן – אב"ד ירושלים וחבר ביה"ד הגדול
ייעוץ משפטי לוועדה: עו"ד הרב שמעון יעקבי, עו"ד רפי רכס


דוד יוסף

הראשון לציון הרב הראשי לישראל
נשיא בית הדין הרבני הגדול



הפקה: ו' אייר, תשפ"ה (04/05/2025)